

1501267-05.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162571/2022 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 25572408 -

03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2162571 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Réu:

CAIO BEZERRA SANTOS

Réu Preso

Em 12 de setembro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Vila Tereza, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

TERMO DE TELEAUDIÊNCIA

Processo nº:

1501267-05.2022.8.26.0537, C - 2022/000793

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162571/2022 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 25572408 -

03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2162571 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Réu:

CAIO BEZERRA SANTOS

Réu Preso

Em 12 de setembro de 2022~~0~~, caracterizada a 'gravíssima questão de ordem pública' prevista no artigo 185 do Código de Processo Penal, realiza-se o presente ato processual por videoconferência com a prévia concordância das partes, por meio da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte, Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito. Pela MMA. Juíza foi dito que: "A pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid19) e declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) persiste, malgrado a regressão parcial no Estado de São Paulo e a flexibilização das regras de isolamento e distanciamento social pelo Poder Executivo. Nesse passo, considerando a necessidade de manutenção das medidas aptas a preservar a integridade física e a saúde de magistrados, servidores, terceirizados, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, colaboradores e jurisdicionados nesse período de transição, o CNJ autorizou a

realização de audiências telepresenciais, sendo que no caso concreto não foi ofertada recusa ou resistência pelas partes. A audiência será realizada com a transmissão de sons e imagens em tempo real, sempre que possível, permitindo-se a interação entre a Magistrada, as partes e demais participantes.". Cumpridas as formalidades legais, apresentaram-se o representante do Ministério Público, Dr. Ulisses Cardoso de Oliveira Santos e o réu: CAIO BEZERRA SANTOS (placa de identificação de nº 2), Brasileiro, União Estável, Lavador de Veículos, RG 37891217, pai JOSE MARQUES DOS SANTOS, mãe MARIA DE FATIMA BEZERRA, Nascido/Nascida 05/10/1998, de cor Pardo, natural de São Bernardo do Campo - SP. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo - Estrada Yae Massumoto, S/N, Altura do km 20 da Rodovia dos Imigrantes, Cooperativa - CEP 98421-60, São Bernardo do Campo - SP, 11 4392 8199. Endereço quando solto: RUA ANEIS DE SATURNO, 27, BAETA NEVES, São Bernardo do Campo - SP, telefone: não tem, ora preso e recolhido, assistido por sua advogada, Dra. Paola Nunes de Toledo, OAB 372720/SP. PRESENTES, ainda, as testemunhas: 1) REGINALDO PAIVA, Brasileiro, Casado, Policial Civil, RG 18887180, CPF 087.281.348-77, pai Milton Paiva, mãe Odete Lodi Paiva, nascido em 28/09/1965, de cor Branco, natural de Piracicaba-SP, Avenida Redencao, 271, Jardim do Mar - CEP 09725-680, São Bernardo do Campo-SP, Fone 1143303230; 2) MAURICIO DE SOUZA, Brasileiro, Casado, Policial Civil, RG 22117262, CPF 121.210.318-12, pai Leonardo de Souza, mãe Eunice Santos de Souza, nascido em 04/03/1971, de cor Preto, natural de Itanhaém-SP, Avenida Redencao, 271, Jardim do Mar - CEP 09725-680, São Bernardo do Campo-SP; 3) MILLENA HESTEFANY SOARES DE MOURA, Brasileira, RG 39006639, pai MARCOS DE MOURA, mãe HELENILZA SOARES DOS SANTOS, nascida em 16/05/2003, natural de São Bernardo do Campo-SP, Rua Uba - COMUNIDADE OCUPAÇÃO UNIÃO-ALVARENGA, 1', 91482-3581, Batistini - CEP 09843-125, São Bernardo do Campo-SP. AUSENTE a testemunha: IGOR RIBEIRO GONÇALVES, que não foi localizada para ser intimada no endereço de página 167. Contatos telefônicos restaram infrutíferos (telefone: 11 96166-9026). Em relação ao mandado de p. 172, o Oficial de Justiça informou a esta Serventia que a diligência restou negativa, pois "ali é um portão que dá acesso a uma espécie de "vila" com várias moradias. Ele falou com a moradora de uma das casas, Judite. Ela disse que não conhece o requerido, Igor Ribeiro Gonçalves. Perguntou se ele sabia o número da casa. O meirinho disse que não, porque não há essa informação no mandado. Ela subiu as escadas e conversou com outra moradora. Após isso, retornou e disse que nem ela nem a outra moradora conheciam o Igor". O Oficial de Justiça informou que certificará o acima no final da tarde, pois ainda precisa cumprir outros mandados. Fica consignado que, antes de dar início à audiência, o(s) acusado(s) foi(ram) colocado(s) em local de área administrativa da Unidade Prisional, separado dos demais custodiados (excetua-se apenas colocação de outros presos ao lado para reconhecimento, quando determinado, mas em sala própria), tendo sido garantida a entrevista prévia, sigilosa e reservada com o seu defensor em tempo adequado à preparação de sua defesa, nos termos do artigo 185, §5º do Código de Processo Penal. Réu(s) e defensor foram informados de que, ao cabo da oitiva das testemunhas, seria garantida nova conversa prévia, sigilosa e reservada, para eventual complementação de perguntas. O(A) MM(a). Juiz(a) informou às partes que a audiência será gravada pelo "Microsoft Teams" e, a seguir, as testemunhas foram cientificadas a apresentar seus documentos de identificação para serem devidamente qualificadas e a manter a incomunicabilidade durante todo o ato. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi justificado o uso de algemas, nos seguintes termos: "tendo em vista que se trata de preso, recolhido em estabelecimento prisional durante a audiência, é certo que a ausência de algemas traz risco aos agentes penitenciários que fazem a sua escolta, pois o Centro de Detenção Provisória não se dispõe de segurança suficiente disponível para garantir a integridade física dos presentes na sala de apresentação do preso e nas demais que se destinam a tal finalidade, de modo que foi determinado que permanecesse algemado. Vale lembrar, o interesse público deve prevalecer em detrimento do particular. Portanto, a ausência de algemas mostra-se temerária e não respeita as normas de Administração Penitenciária, sendo que o uso é imprescindível à ordem dos trabalhos". Após, o(a) MM(a). Juiz(a) determinou a abertura do presente termo para

que ficasse constando que os depoimentos das testemunhas, o interrogatório do réu e os debates da causa seriam todos colhidos pelo sistema "Microsoft Teams" e ficarão à disposição das partes. A seguir, foram colhidos os depoimentos da testemunha Millena. Em seguida, a fim de ser realizado o reconhecimento, o acusado e mais duas outras pessoas que guardam com ele semelhança, em conformidade ao Comunicado CG 317-2020 e ao artigo 226 do Código de Processo Penal, foram destacados na sala de reunião. O réu CAIO BEZERRA SANTOS estava ostentando a placa de identificação de nº 2. A seguir, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Maurício de Souza. Dada a palavra às partes, por elas foi dito, conjuntamente, que desistiam da oitiva das testemunhas Reginaldo e Igor, o que foi homologado pelo(a) MM(a). Juiz(a). A seguir, garantiu-se ao Réu e defensora conversa prévia, sigilosa e reservada, para eventual complementação de perguntas, tendo a Defesa informado a desnecessidade. Pela defensora foi dito que o réu deseja permanecer em silêncio. Pela MMA. Juíza de Direito foi dito que declarava encerrada a fase de instrução criminal e passou-se à fase do artigo 402 do CPP, sendo que pelas partes nada mais foi requerido. Dada oportunidade dos debates orais às partes, pelo Representante do Ministério Público, seguido pela Defesa, foi requerida a absolvição do acusado por insuficiência probatória Pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi proferida e lida a r. Sentença: "Vistos. CAIO BEZERRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no 14 de junho de 2022, por volta das 16h30, na Rua Ubá, nº 3.000, bairro dos Alvarengas, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, guardava, para fins de tráfico, drogas consistentes em: 44,89g de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em 32 tabletes; e 3,42g de cocaína na forma de crack, acondicionadas em 18 invólucros plásticos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 22/23, laudo de constatação de págs. 25/27 e laudo químico-toxicológico de págs. 159/161. Segundo o apurado, na data e local acima indicados, o acusado guardava, para fins de tráfico, cinquenta embalagens de drogas. Policiais civis receberam informações anônimas de que no interior do aglomerado urbano denominado "Invasão da Três" funcionava um cativeteiro, onde havia pessoas com a liberdade restrita, razão pela qual se dirigiram ao local apontado para averiguação. Durante breve campanha, avistaram o acusado e Igor Ribeiro Gonçalves se evadindo de uma residência, sendo que CAIO dispensou uma sacola na via pública enquanto corria. Em seguida, ambos ingressaram em uma residência no intuito de se furtar à abordagem policial. Os policiais civis recuperaram a sacola dispensada na via pública e pediram permissão para ingressar na residência, à procura do acusado e de Igor. A moradora do imóvel autorizou o ingresso dos policiais, mas disse que os indivíduos não estavam dentro da casa, embora tenha sinalizado com os olhos que eles ali se encontravam. Por isso, os agentes públicos realizaram buscas pelos cômodos da residência, encontraram o acusado e Igor escondidos na cozinha e procederam à abordagem. Em revista pessoal, os policiais localizaram uma porção de cocaína na posse do acusado, ao passo que com Igor nada de ilícito encontraram. Na sacola dispensada por CAIO, os policiais localizaram trinta e dois tabletes de maconha, dezoito invólucros plásticos de crack, anotações alusivas à contabilidade do tráfico de drogas, e a quantia de R\$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos). Indagado, Igor alegou que correu porque ficou com medo da abordagem policial, negando a propriedade dos entorpecentes. O acusado, por sua vez, não informou o motivo da fuga e disse não ser o proprietário da sacola, embora os policiais o tenham visto dispensando o bem na via pública. Nestas circunstâncias, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. A quantidade das drogas apreendidas, a sua forma de acondicionamento, a apreensão de dinheiro e de anotações alusivas à contabilidade, bem como as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante revelam a prática do tráfico de entorpecentes. A denúncia veio acompanhada de inquérito policial a págs. 04/67. Notificado (pág.155), o réu ofertou defesa preliminar (pág.107/109) Recebida a denúncia às págs. 129/134, o réu foi citado (pág.158). Em audiência de instrução, debates e julgamento foi ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu. Foi homologada a desistência da oitiva das demais testemunhas. Em debates, o Ministério Público e a defesa

requereram a absolvição do acusado por insuficiência probatória. É o relatório do essencial. Fundamento e DECIDO: A pretensão acusatória não comporta acolhida, uma vez que ao exame da prova dos autos persiste dúvida insuperável acerca da veracidade da hipótese acusatória, mostrando-se insuficientes os elementos de convicção disponíveis para fundamentar decreto condenatório. Não há dúvida de que a mercancia ilícita era realizada no local. A materialidade delitiva está demonstrada no auto de exibição e apreensão a págs.22/23 (dinheiro, anotações, celulares e droga); nos laudos de constatação (págs.25/27), químico-toxicológico (págs.159/161) e periciais às págs.162/164 (anotações) e 165/166 (celulares), bem como no comprovante de depósito juntado a pág.120. Ao cabo da instrução, contudo, há dúvida sobre a autoria imputada ao agente. Quanto à autoria, o réu optou pelo silêncio nas duas fases da persecução penal. E o depoimento do policial civil Maurício não foi mais esclarecedor. Ao contrário, dele constam contradições em pontos relevantes para a formação da convicção judicial. Na fase policial, o policial relatou que denúncia anônima apontava que, no interior do aglomerado urbano denominado "Invasão da Três", funcionava um cativeteiro, onde havia pessoas com a liberdade restrita, razão pela qual se dirigiu ao local apontado para averiguação. Durante breve campanha, a equipe avistou o acusado e Igor Ribeiro Gonçalves se evadindo de uma residência, sendo que CAIO dispensou uma sacola na via pública enquanto corria. Em seguida, ambos ingressaram em uma residência no intuito de se furtar à abordagem policial. Os policiais civis recuperaram a sacola dispensada na via pública e pediram permissão para ingressar na residência, à procura do acusado e de Igor. A moradora do imóvel autorizou o ingresso dos policiais, mas disse que os indivíduos não estavam dentro da casa, embora tenha sinalizado com os olhos que eles ali se encontravam. Por isso, os agentes públicos realizaram buscas pelos cômodos da residência, encontraram o acusado e Igor escondidos na cozinha e procederam à abordagem. Em revista pessoal, os policiais localizaram uma porção de cocaína na posse do acusado, ao passo que com Igor nada de ilícito encontraram. Na sacola dispensada por CAIO, os policiais localizaram trinta e dois tablettes de maconha, dezoito invólucros plásticos de crack, anotações alusivas à contabilidade do tráfico de drogas, e a quantia de R\$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos). Indagado, Igor alegou que correu porque ficou com medo da abordagem policial, negando a propriedade dos entorpecentes. O acusado, por sua vez, não informou o motivo da fuga e disse não ser o proprietário da sacola, embora os policiais o tenham visto dispensando o bem na via pública. Em Juízo o policial relatou que o réu estava parado no meio da via na companhia de outro indivíduo (diferentemente do que foi informado na fase policial: teria saído de uma residência) e fugiu ao notar a presença policial, dispensando uma sacola (o policial não foi claro, em Juízo, sobre qual dos indivíduos dispensara o objeto). Os rapazes invadiram residência para se esconder. Abordados com autorização da moradora (que a afastou em Juízo), com o réu teria sido encontradas porções de droga (uma porção de cocaína, segundo relato na fase policial, que não afasta, inclusive, condição de usuário). Não foram ouvidos outros policiais, diante da desistência formulada pela partes, destacando-se a dificuldade na oitiva da testemunha que compareceu em audiência. Há FORTES indícios de autoria, não tendo esclarecido, o réu, o que fazia na 'biqueira', o motivo da fuga e de tentativa de se ocultar da Polícia Civil. Não obstante, as provas carreadas aos autos não permitiram esclarecimento confiável acerca da participação do acusado no fato em apreço. Ao cabo da instrução, persiste dúvida no espírito desta julgadora quanto à autoria. Perfilha-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que os indícios autorizam a condenação se houver o concurso das condições seguintes: a) que os elementos materiais do crime estejam plenamente provados; b) que, em recíproco apoio por prova inequívoca e concludente, incriminem o acusado, importando a exclusão de qualquer hipótese favorável a este (RT 169/76), o que não ocorre plenamente na hipótese dos autos. Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, a participação do acusado no fato que lhe é imputado na denúncia. Assim, a absolvição por insuficiência probatória é de rigor. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do Estado e o faço

para ABSOLVER o réu CAIO BEZERRA SANTOS, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Diante da solução adotada, não mais presentes os requisitos da prisão preventiva, que fica revogada. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. Não obstante, decreto o perdimento do dinheiro apreendido, oriundo do tráfico de droga (estava dentro da sacola com a droga), em favor da União. De plano: a) não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos; b) autorizo a destruição das anotações. Oficie-se. Quanto aos aparelhos celulares, defiro o prazo de 30 dias para que sejam reclamados, mediante comprovação da propriedade. O silêncio implicará perdimento em favor da União e expedição de ofício à autoridade competente para destruição. Oportunamente, após comunicações necessárias, archive-se. Sem custas, na forma da lei." . Publicada em audiência, a sentença foi explicada ao acusado. Todos os presentes foram devidamente intimados e cientificados da sentença. Pelo réu e seu defensor, bem como pelo(a) Promotor(a) de Justiça foi dito que NÃO DESEJAVAM RECORRER DA R. SENTENÇA. Em seguida, o(a) MM(a). Juiz(a) determinou que fosse registrada e cumprida a sentença nos seus termos e certificando-se o trânsito em julgado e procedendo-se às anotações e comunicações necessárias. Oportunamente, arquivem-se os autos. Além disso, pela Magistrada foi deliberado: "Na qualificação do acusado, verifiquei diferença nas assinaturas do RG de págs. 41 e da procuração juntada à pág.127. Inquirido, o acusado NÃO reconheceu a assinatura de pág.127, que realmente é totalmente diversa daquela aposta no seu RG, esta, sim, apontada como a verdadeira. Diante da possível falsificação da assinatura ao acusado no documento de pág.127, determino à serventia que extraia cópia da denúncia, inquérito policial, do documento do RG e da procuração de pág.127, encaminhando-a à Delegacia de Polícia para instauração de inquérito policial. deve acompanhar esta cópia a gravação com a declaração do acusado de que NÃO reconhece como sua a assinatura de pág.127. Esta gravação além de ser importada aos autos, também pode ser acessada por meio do seguinte link de acesso: https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mauriciodias_tjsp_jus_br/EeMCoP1j9J9BhecMFnx1b6YB9lLRWnT70e43LiY527_E8w?e=PmbTZS ". O presente termo foi assinado eletronicamente pelo(a) MM. Juiz(a), nos termos do artigo 1.269 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça. As partes concordaram com o exposto na presente ata. O(s) depoimento(s), o(s) interrogatório(s) e os debates da causa foi(ram) registrado(s) pelo sistema "Microsoft Teams" e ficarão à disposição das partes. Saíram os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais, com as formalidades legais, encerrou-se o presente termo. Eu, _____ (MSD), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Promotor(a):

Defensor(a)/Advogado(a): Réu(s):